



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hermina Sembiring**, Tempat Tanggal Lahir Medan, 15 Maret 1987, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan caringin gang lumbung Iv, RT 001, RW 005, Kelurahan babakan Ciparay, Kec. babakan Ciparay, KOta Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Taufik**, Tempat Tanggal Lahir, Garut, 26 September 1986, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan caringin gang lumbung Iv, RT 001, RW 005, Kelurahan babakan Ciparay, Kec. babakan Ciparay, KOta Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dengan ini Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa kepada Praditha J.Y. Hasugian, SH Adalah Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum HASUGIAN & PARTNERS LAW FIRM yang berlatar di Jl. Kalijati Indah II No. 21-23, Antapani, Kota Bandung, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2025, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Bandung** yang berlatar Jl. Asia Afrika No. 57-59, Kota Bandung – Jawa Barat 40111, Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Ricky G Diharja, 2. Augsy Lanson Sukardi 3. Fajar Napitupulu 4. Dwi Benny Setiawan 5. Fachrul 6. Gursiba Sembiring 7. Aji Muhamad Yusup 8. Rizky Setiawan 9. Sulton Adriana 10. Tria D Anggiani 11. Nurul Tiasnaini 12. Ecka Reshka Budiman 13. Tatang Hamdani baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat Kuasa No. B-133-IX/KC/ADK/10/2025 tertanggal Oktober 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**
2. **Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cab. Kopo** yang berlatar di Jl. Raya Kopo No.535, Cirangrang, Kec. Babakan Ciparay, Kota

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Jawa Barat 40115 Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Ricky G Diharja, 2. Augsy Lanson Sukardi 3. Fajar Napitupulu 4. Dwi Benny Setiawan 5. Fachrul 6. Gursiba Sembiring 7. Aji Muhamad Yusup 8. Rizky Setiawan 9. Sulton Adriana 10. Tria D Anggiani 11. Nurul Tiasnaini 12. Ecka Reshka Budiman 13. Tatang Hamdani baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat Kuasa No. B-131-IX/KC/ADK/10/2025 tertanggal Oktober 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **.. Tergugat II;**

3. Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) BANDUNG, Gedung Keuangan Negara (GKN, Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261 Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. Karman, SH.,M.H., 2. Budi Setiabudi, SH.,S.Sos.,M.E., 3. Wiwin Riyanto, S.SMn., 4. Keni Kurniasih,SH.,M.M., 5. Hadiwijaya 6. Mahfud 7. Irwan Maulana, SE. 8. Eni Latifah 9. Santa Regita, A.P.Kb.N untuk Bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPLNL) Bandung beralamat Jalan Asia Afrika No, 114 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-210/MK/WKN.08/2025 tertanggal 30 Oktober 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

4. Kepala Kantor Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bandung,

yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No.586, Sekejati, Kec. Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Tuhu Endarto, A.Ptnh,M.M 2. UUs Firdaus, S.IP., 3. Hartini, SH., M.Kn., 4. Meisherly Novita, SH., 5. Cynthia Aryanti Bestari, A.Md., 6. Jajang Nurjamil, SH., 7. Lita Luthfiyany, SH. 8.Choerunissa Rachmawati Iskandar Putri, SH., 9. Dini Marini Yustiani, SH. Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilih Alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No 586 Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 162/Sku.32.73MP.02.01/X/2025

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



tertanggal 23 Oktober 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

- 5. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat, Kota Bandung,** yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. Anton Purba 2. Cece Harianto 3. Gabriella Deklaratia Mitra Harefa 4. Tria Arga putra Silalahi 5. Faiza Bestari Nooranda 6. Wika Febrina Putri 7. Intan Ajrina Qadrya 8. Wiana laelaputri Chairunnisa 9. Ivo Pardamean S, 10. Naufaldi Tri Pambudi 11. M. Irfan Hielmi 12. Dita Putri Utami 13. Fikri Muryid Salim 14. Diky Riansyah 15. Imas Susanti 16. Anggita Chandra Ayuningtyas berdasarkan surat Kuasa Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. SKU-457/D.01/2025 tertanggal 03 Nopember 2025, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Oktober 2025 dalam Register Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG PENGUGAT

1. Bahwa PENGUGAT adalah Suami Istri yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Bandung dan merupakan Nasabah dari TERGUGAT II berdasarkan Akta 02-03-2020 dengan Akad No. 13 kemudian akad No. 481 tertanggal 22 September 2021 serta Akad No 648 tertanggal 26-03-2021 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Ranti Fauza Mayana serta Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B392/KC-VI/CRO/03/2023 dengan Akad yang disebut sebagai Akad Kredit Modal Kerja (KMK) dengan penandatanganan Akad di Kota Bandung.
2. Bahwa PENGUGAT memiliki usaha penjualan bumbu di Pasar Caringin dengan nama Toko ASGAR dan merupakan usaha yang menjadi sumber penghidupan utama.

B. TENTANG TERGUGAT

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



3. Bahwa TERGUGAT I adalah Kantor Wilayah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang berkedudukan di Bandung, yang menurut hukum bertanggung jawab atas segala tindakan cabang-cabang di bawah wilayah kerjanya, termasuk TERGUGAT II.
4. Bahwa TERGUGAT II adalah Kantor Cabang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dibawah pengawasan wilayah TERGUGAT I yang berkedudukan di Kopo tempat PENGGUGAT menjadi Nasabah dan melakukan Hubungan Hukum.

C. TENTANG PARA TURUT TERGUGAT

5. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah Lembaga Lelang resmi Negara yang berperan dalam pelelangan aset agunan perbankan.
6. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah Lembaga pendaftaran tanah serta sebagai Pihak yang netral dalam proses kredit yang menggunakan tanah sebagai Agunan (jaminan).
7. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah Lembaga yang berfungsi dalam pengawasan dalam sektor keuangan serta lembaga yang menerima pengaduan nasabah atau permasalahan dengan bank dengan tujuan bank beroperasi dengan sehat, jujur dan adil terhadap nasabah.

D. DUDUK PERKARA (PERISTIWA HUKUM)

8. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 02-03-2020 dengan Akad No. 13 membuka Akad Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp. 1.600.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) kemudian tertanggal 26-03-2021 dengan Akad No. 648 senilai Rp. 2.400.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) melakukan perpanjangan atas akad KMK selanjutnya tertanggal 22-09-2021 dengan Akad No. 481 dengan akad Suplesi KMK dengan nilai Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah). Akad KMK. Namun selaam periode tahun 2023 terdapat penambahan kembali nilai Planfond hingga akhirnya Plafond Kredit menjadi Rp. 3.900.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).
9. Bahwa Hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak ada masalah bahkan sejak masa COVID 19 tetap baik dan berjalan. Namun pada pertengahan tahun 2024 PENGGUGAT mengajukan untuk pembayaran atas Akad KMK PENGGUGAT mendapatkan keringanan pembayaran. Adapun alasan PENGGUGAT adalah karena adanya *fraud* dalam toko PENGGUGAT yang dilakukan oleh Pegawai PENGGUGAT yang mengakibatkan kerugian senilai kurang lebih Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).



10. Bahwa maksud PENGGUGAT meminta keringanan kepada TERGUGAT II adalah untuk dapat memastikan *cash flow* mendapat jeda waktu serta penyusunan kembali pembayaran kredit diluar agar tidak mengalami kemacetan. Namun Respon TERGUGAT II melalui pegawainya mendapatkan respon yang negatif dan penuh ancaman seolah-olah menginginkan PENGGUGAT agar gagal bayar dan mengalami lelang atas aset PENGGUGAT.
11. Bahwa PENGGUGAT selalu mendapatkan respon negatif dari TERGUGAT II terkhusus pegawainya yang disebut diatas, terdapat juga pernyataan dari pegawai TERGUGAT II tersebut dengan ancaman "silahkan gugat aja". Adapun pernyataan ini disampaikan pegawai TERGUGAT II saat undangan pertemuan dimana dengan ITIKAD BAIK PENGGUGAT hadir sekaligus membahas dana-dana PENGGUGAT yang ditahan sepihak oleh TERGUGAT II dimana seharusnya dana tersebut akan digunakan untuk pencicilan kredit. Namun karena ulah dari TERGUGAT II beserta pegawainya TERGUGAT I akhirnya kesulitan untuk membayar.
12. Bahwa atas tindakan TERGUGAT II dengan pegawainya tersebut, PENGGUGAT telah melakukan pelaporan kepada TURUT TERGUGAT III namun hasilnya tidak dapat dilanjutkan dikarenakan masalah pembiayaan dalam melakukan mediasi yang cukup memberatkan PENGGUGAT.
13. Bahwa hingga gugatan ini diajukan PENGGUGAT masih belum mendapatkan Hak-Haknya sebagai Konsumen TERGUGAT II dengan baik. Perlu, dipertegas bahwa PENGGUGAT belum pernah melakukan Restrukturisasi Kredit namun ketika meminta keringanan kepada TERGUGAT II malah mengajukan restrukturisasi **dengan pola bunga berbunga yang tentunya semakin menyulitkan PENGGUGAT** yang ingin menyelesaikan Pokok Utang PENGGUGAT pada TERGUGAT II.
14. Bahwa Selanjutnya Agunan PENGGUGAT akan dieksekusi oleh TURUT TERGUGAT I dengan dasar Hak Tanggungan dari TURUT TERGUGAT II. Hal eksekusi ini akan dilaksanakan oleh karena Itikad TERGUGAT II yang menghalang-halangi pembayaran cicilan Kredit PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dengan cara memblokir nomor rekening serta tidak mengurangi beberapa pencicilan kepada pokok hutang.
15. Bahwa berdasarkan prinsip *Vicarious Liability* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPer, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai badan hukum bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan hukum



yang dilakukan oleh pegawainya dalam lingkup pekerjaan yang dilakukan pekerjaannya. Tanggung jawab ini berkaitan akan disetornya sejumlah dana pada TERGUGAT II untuk itikad keringan pembayaran utang namun dana tersebut ditahan sepihak dan tidak dipakai menutupi utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.

16. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya damai dengan mengirimkan surat klarifikasi atas dana yang ditahan serta permohonan pembayaran cicilan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam bentuk *Reconditioning* (Upaya penyelesaian Kredit Nasabah), namun tidak mendapat tanggapan yang memadai atau justru ditolak secara sepihak.

E. DASAR HUKUM dan SENGKETA HUKUM

17. Bahwa atas tindakan TERGUGAT II yang diwakili pegawainya telah memenuhi unsur-unsur **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige Daad)** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPer**, yaitu :

Adanya Perbuatan dengan perlakuan kasar dan penahanan sejumlah dana sepihak.

I. Melawan Hukum dimana tindakan TERGUGAT II melanggar hal-hal sebagai berikut :

- A. Itikad baik, dalam **Pasal 1338 KUHPer** menyatakan: *““Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*
- B. Kewajiban berhati-hati sebagai lembaga keuangan. (PBI No 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia).
- C. Hak Subjektif PENGGUGAT untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan mengelola usahanya.

II. UU no. 8 tahun 1999 pasal 7 a dan Pasal 8 huruf d pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan sebagai berikut : ---

- i. **Pasal 7 (a) (b) (c)**, Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- ii. **Pasal 8 d**, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

18. Bahwa atas respon dan tindakan dari TERGUGAT II mengakibatkan adanya Kerugian dimana PENGGUGAT menderita kerugian Materiil dan Immateriel yang langsung diakibatkan perbuatan TERGUGAT II. Adapun kerugian Materiil PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -

- Kerugian Materiil ; Biaya dana yang telah disetor dan belum di potong kepada pokok utang adalah senilai Rp. 60.797.931 + Rp. 120.819.617 = Rp. 181.617.548,00- (Seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) ; Biaya jasa hukum senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- Kerugian Immateriel : Biaya ini kami nilai atas keadaan dan kondisi secara psikologis dan rasa tertekan serta rasa malu yang dilakukan TERGUGAT II dengan pegawainya kepada Klien kami nilai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

19. Bahwa, berdasarkan fakta diatas, maka Tindakan TERGUGAT II dapat dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, Pasal 1338 KUHPer dan UU no. 8 tahun 1999 pasal 7 a dan Pasal 8 huruf d pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. PBI No 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen.

20. Bahwa menilai kerugian dari PENGGUGAT, Mohon Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibebani membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan upaya penyelesaian utang nasabah dengan pembayaran kepada Sisa Pokok Utang Nasabah.

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar Ganti Rugi Materiil terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya dana yang telah disetor dan belum di potong kepada pokok utang adalah senilai Rp. 60.797.931 + Rp. 120.819.617 = Rp. 181.617.548,00- (Seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) ;
 - b. Biaya jasa hukum senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya Immateril senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu mliyar rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membuka seluruh rekening dari PENGUGAT untuk dilakukan audit ulang dengan pengawasan dari TURUT TERGUGAT III.
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk kepada putusan ini.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasa hukumnya, Tergugat I hadir kuasa hukumnya, Tergugat II hadir kuasa hukumnya, Turut Tergugat I hadir kuasa hukumnya dan Turut Tergugat II hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jelly Nasseri, S.H..MH, Notaris pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Di dalam gugatannya, Penggugat mempermasalahkan terkait adanya Kredit Modal Kerja yang diajukan kepada Tergugat II pada 02 Maret 2020 dan 22 September 2021.
2. Bahwa Hubungan hukum terkait dengan perikatan perdata terjadi antara Penggugat dan Tergugat II dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kredit No. 13 tgl 02 Maret 2020. Tidak ada hubungan hukum atau kaitan antara Tergugat I dan Penggugat dalam perkara a quo.
Sehingga dengan dimasukkannya Tergugat I kedalam pihak merupakan gugatan yang cacat formil berupa adanya kekeliruan pihak (Error in Persona).

Maka Seharusnya Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil (ERROR in PERSONA) dengan memasukkan Tergugat I kedalam pihak. Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Tergugat I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk **MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA;**

II. GUGATAN PENGGUGAT GUGATAN YANG TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Di dalam gugatannya, Penggugat mempermasalahkan terkait adanya objek agunan yang menjadi jaminan kredit modal kerja dari Penggugat, saat ini telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan kepada Tergugat II
Di dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan objek a quo akan di eksekusi oleh Turut Tergugat I dengan dasar Hak Tanggungan dari Turut Tergugat II;
2. Bahwa Di dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan agunan apa yang dimaksud oleh Penggugat, kemudian agunan a quo merupakan agunan milik siapa dan atas nama siapa, kemudian agunan a quo memiliki batas-batas dimana, seluruhnya tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi gugatan yang tidak jelas.
Sesuai Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."



Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, apabila batas-batas yang menjadi objek perkara tidak jelas batasnya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka Dengan tidak dijelaskannya agunan yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat demikian dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (gugatan obscur libel);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan provisi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa Dari sekian banyak uraian gugatan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut **DITOLAK** dan **TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN**.
5. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat I jelaskan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Tergugat I telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa Perlu Tergugat I terangkan, bahwa yakni Penggugat dan suaminya adalah debitur Tergugat II yang tercatat sebagai salah satu debitur macet di Tergugat II, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat tercatat sebagai debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung Kopo sejak Tanggal 02 Maret 2020 yang telah menerima Sesuai dengan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 13 Tanggal 02 Maret 2020 di Notaris Ranti Fauza Mayana, Sarjana Hukum, debitur memperoleh fasilitas :
 - KMK sebesar Rp.1.600.000.000,- jangka waktu 12 bulan. Pada 02 Maret 2020.



- Suplesi kredit / penambahan plafond kredit sebesar Rp 800.000.000,- menjadi total plafond sebesar Rp 2.400.000.000,-. Pada 26 Maret 2021.
- Suplesi kredit/ penambahan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,- menjadi total plafond sebesar Rp 2.900.000.000,-. Pada 22 September 2021.
- Suplesi kredit/ penambahan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,- menjadi total plafond kredit sebesar Rp 3.400.000.000,-. Pada 22 April 2022.
- Suplesi kredit/ penambahan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,- menjadi total plafond kredit sebesar Rp 3.900.000.000,-. Pada 05 April 2024.

b. Terhadap fasilitas kredit tersebut, debitur (Penggugat) sekaligus Penjamin secara sukarela telah menyerahkan berupa :

- Sertifikat SHM No. 5041/Kel. Babakan Ciparay, terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Jl. Caringin Gg. Lumbung IV Rt.01/Rw.05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kot. Bandung Prop. Jawa Barat (selanjutnya disebut agunan kredit) untuk menjamin hutang debitur (Penggugat) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.
- Sertifikat SHGB No. 02117/Kelurahan Babakan Ciparay Luas bangunan 8 m2, terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk Caringin H 127-128 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung Prop. Jawa Barat, Barat, (selanjutnya disebut agunan kredit) untuk menjamin hutang debitur (Penggugat) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.
- Sertifikat SHGB No.02120/Kelurahan Babakan Ciparay Luas bangunan 8 m2, terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk Caringin H 127-128 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung Prop. Jawa Barat, Barat, (selanjutnya disebut agunan kredit) untuk menjamin hutang debitur (Penggugat) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.
- Sertifikat SHGB No. 01796/Kelurahan Babakan Ciparay berakhir hak Tanggal 21-07-2023 terdaftar atas nama Nyonya HERMINA

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk Caringin H Kel.
Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung Prop.
Jawa Barat.

7. Bahwa Dengan diadakannya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas sebagai agunan kredit kepada Tergugat II serta telah diikat dengan Hak Tanggungan, membawa akibat yuridis bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata debitur tidak dapat melunasi kewajibannya/wanprestasi, maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang Debitur. Dengan demikian jelas bahwa pengikatan atas agunan kredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat poin 1-6 seluruhnya Dimana fakta yang sebenarnya adalah sudah Tergugat I jelaskan di poin sebelumnya.
Kemudian Tergugat I menolak dalil Penggugat poin 3 gugatannya yang mengatakan Tergugat II berada dibawah tanggung jawab Tergugat I.
Meskipun Tergugat II berada dibawah supervisi dari Tergugat I, namun segala yang terjadi berkaitan dengan permasalahan kredit milik Penggugat yang diajukan di Tergugat II bukanlah tanggung jawab dari Tergugat I.;
9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat poin 17-20 gugatannya.
Tergugat I menolak seluruh dasar hukum yang dipergunakan oleh Penggugat dalam gugatannya, dasar hukum yang dipergunakan oleh Penggugat merupakan dasar hukum yang tidak relevan dengan gugatannya.
Kemudian tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan. Seharusnya Penggugat mampu membuktikan dalil- dalilnya ;
Maka, berdasarkan alasan - alasan dan fakta-fakta hukum yang Tergugat I sampaikan di atas, jelaslah sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
Oleh karena itu, Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus : Menolak

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT GUGATAN YANG TIDAK JELAS

(OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mempermasalahkan terkait
adanya objek agunan yang menjadi jaminan kredit modal kerja
dari Penggugat, saat ini telah dilakukan pengikatan Hak
Tanggungan kepada Tergugat II. Di dalam gugatannya,
Penggugat menyebutkan objek *a quo* akan di eksekusi oleh
Turut Tergugat I dengan dasar Hak Tanggungan dari Turut
Tergugat II ;

2. Bahwa Di dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan agunan
apa yang dimaksud oleh Penggugat, kemudian agunan *a quo*
merupakan agunan milik siapa dan atas nama siapa,
kemudian agunan *a quo* memiliki batas-batas dimana,
seluruhnya tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam
gugatannya, sehingga gugatan Penggugat yang demikian
menjadi gugatan yang tidak jelas.

Sesuai Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April
1979 yang menyatakan: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah
sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.*"

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, apabila
batas-batas yang menjadi objek perkara tidak jelas batasnya
maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan
ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Di dalam petitum Penggugat poin 6 meminta kepada Majelis
Hakim untuk dilakukan audit ulang dengan pengawasan dari
Turut Tergugat III. Padahal di dalam posita Penggugat,
Penggugat tidak pernah mempermasalahkan perihal dilakukan
audit ulang dengan pengawasan dari Turut Tergugat III.

Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975
yang menyatakan :

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan gugatan yang tidak jelas / *obscuur libel* dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Maka Dengan tidak dijelaskannya agunan yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya, kemudian adanya perbedaan antara posita dan petitum gugatan Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat demikian dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*gugatan obscuur libel*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat II mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.
2. Bahwa Hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.
4. Bahwa Dari sekian banyak uraian gugatan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat **tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas**, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut **DITOLAK dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN**.
5. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat II jelaskan fakta - fakta hukum



yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Tergugat II telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

6. Bahwa Perlu Tergugat II terangkan, bahwa yakni Penggugat dan suaminya adalah debitur Tergugat II yang tercatat sebagai **salah satu debitur macet** di Tergugat II, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penggugat tercatat sebagai debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung Kopo sejak Tanggal 02 Maret 2020 yang telah menerima Sesuai dengan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 13 Tanggal 02 Maret 2020 di Notaris Ranti Fauza Mayana, Sarjana Hukum, debitur memperoleh fasilitas :
 - KMK sebesar Rp.1.600.000.000,- jangka waktu 12 bulan. Pada 02 Maret 2020.
 - Suplesi kredit / penambahan plafond kredit sebesar Rp 800.000.000,- menjadi total plafond sebesar Rp 2.400.000.000,-. Pada 26 Maret 2021.
 - Suplesi kredit/ penambahan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,- menjadi total plafond sebesar Rp 2.900.000.000,-. Pada 22 September 2021.
 - Suplesi kredit/ penambahan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,- menjadi total plafond kredit sebesar Rp 3.400.000.000,-. Pada 22 April 2022.
 - Suplesi kredit/ penambahan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,- menjadi total plafond kredit sebesar Rp 3.900.000.000,-. Pada 05 April 2024.
- b. Terhadap fasilitas kredit tersebut, debitur (Penggugat) sekaligus Penjamin secara sukarela telah menyerahkan berupa :
 - Sertifikat SHM No. 5041/Kel. Babakan Ciparay, terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Jl. Caringin Gg. Lumbung IV Rt.01 / Rw.05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kot. Bandung Prop. Jawa Barat (selanjutnya disebut agunan kredit) untuk menjamin hutang debitur



(Penggugat) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.

- Sertifikat SHGB No. 02117/Kelurahan Babakan Ciparay Luas bangunan 8 m², terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk Caringin H 128 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung Prop. Jawa Barat, Barat, (selanjutnya disebut agunan kredit) untuk menjamin hutang debitur (Penggugat) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.
- Sertifikat SHGB No.02120/Kelurahan Babakan Ciparay Luas bangunan 8 m², terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk Caringin H 127 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung Prop. Jawa Barat, Barat, (selanjutnya disebut agunan kredit) untuk menjamin hutang debitur (Penggugat) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.
- Sertifikat SHGB No. 01796/Kelurahan Babakan Ciparay berakhir hak Tanggal 21-07-2023 terdaftar atas nama Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk Caringin H Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung Prop. Jawa Barat.

7. Bahwa Dengan diadakannya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas sebagai agunan kredit kepada Tergugat II serta telah diikat dengan Hak Tanggungan, membawa akibat yuridis bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata debitur tidak dapat melunasi kewajibannya/wanprestasi, maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang Debitur.

Dengan demikian jelas bahwa **pengikatan atas agunan kredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat poin 1-13 seluruhnya



dimana fakta yang sebenarnya adalah sudah Tergugat I jelaskan di poin sebelumnya.

Kemudian Tergugat I menolak dalil Penggugat yang mengatakan pegawai Tergugat II melakukan ancaman “silahkan gugat aja”. Tergugat II sebagai kreditur yang beritikad baik, hanya melaksanakan isi dari Perjanjian Kredit yang telah disepakati yaitu apabila debitur tidak membayar angsuran kreditnya maka objek agunan yang menjadi jaminan kredit akan dilakukan lelang.

Tergugat II menolak dalil Penggugat yang mengatakan belum pernah mendapatkan haknya melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan hak dari debitur, namun harus diajukan secara tertulis oleh debitur kepada kreditur dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan sejak akad kredit sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan restrukturisasi kredit secara tertulis kepada Tergugat II ;

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat poin 14-16 gugatannya. Tergugat II menolak dalil Penggugat yang mengatakan agunan Penggugat akan di eksekusi oleh Turut Tergugat I akibat itikad Tergugat II yang menghalang-halangi pembayaran cicilan kredit Penggugat kepada Tergugat II dengan cara memblokir nomor rekening serta tidak mengurangi pokok hutang Penggugat.

Tergugat II tidak pernah melakukan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalilnya diatas, dalil Penggugat yang demikian Adalah dalil yang subjektif dan tidak dapat dibuktikannya. Agunan Penggugat di eksekusi lelang Turut Tergugat I Adalah akibat dari Penggugat sendiri, bukan disebabkan oleh Tergugat II. Apabila pencairan kredit yang sudah dinikmati oleh Penggugat sebesar Rp 3.400.000.000,- dipergunakan secara benar maka seharusnya Penggugat akan melaksanakan kewajibannya dengan cara melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati. Dengan tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran sesuai perjanjian kredit oleh Penggugat /



wanprestasi maka Tergugat II sebagai kreditur berhak untuk melakukan pengajuan lelang melalui Turut Tergugat I ;

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 17 gugatannya yang menggunakan dasar hukum 1365 beserta penjelasannya.

Di dalam penjelasan/uraian dari Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan dalam penjelasan Penggugat tidaklah demikian. Seharusnya Penggugat menjelaskan apa saja poin-poin dalam Perbuatan Melawan Hukum, kemudian menjabarkan perbuatan-perbuatan mana dari Tergugat II yang termasuk dalam poin Perbuatan Melawan Hukum. Namun dalam penjelasan Penggugat, Penggugat malah tidak mampu menjelaskan perbuatan dari Tergugat II dan hanya menggunakan dalil subjektif yang tidak sesuai dengan fakta hukum ;

Kemudian Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menggunakan dasar hukum UU No. 8 tahun 1999 pasal 7 a dan pasal 8 huruf d (Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Di dalam pasal 7a dan pasal 8d tersebut, Tergugat II tidaklah masuk dalam kategori atau tidak memenuhi unsur pasal tersebut mengingat sejak awal akad kredit, Penggugat sudah dijelaskan dan memahami mengenai kewajiban dari Penggugat setiap bulan untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar dalam perjanjian kredit sesuai kesepakatan dengan Tergugat II sebagai Kreditur. Selain itu Penggugat sudah diberikan salinan Perjanjian Kredit oleh notaris, sehingga seluruh informasi sudah disampaikan secara benar, jelas dan jujur ;

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat poin 18 yang mengatakan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil diakibatkan oleh Tergugat II.

Kerugian yang dialami oleh Penggugat merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh Penggugat sendiri. Sejak awal akad kredit Penggugat sudah paham bahwa setiap bulan Penggugat wajib melakukan pembayaran angsuran kredit dan



dalam perjalanan ternyata Penggugat melakukan wanprestasi sehingga kreditnya menjadi kolektibilitas macet ;

12. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat poin 19 dan 20 dalam gugatannya yang mengatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.

Dari Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. harus ada kesalahan;
3. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Kemudian keempat syarat tersebut harus terpenuhi secara akumulatif. Penggugat dalam gugatannya tidak mampu menjelaskan atau menguraikan perbuatan mana saja dari Tergugat II yang termasuk dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum ;

M a k a : Maka, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta hukum yang Tergugat II sampaikan di atas, jelaslah sama sekali **tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

Oleh karena itu, Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus : **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas Turut Tergugat II;

2. GUGATAN SALAH SUBJEK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa, pokok perkara gugatan Para Penggugat adalah perjanjian kredit modal antara Para Penggugat dengan Tergugat II, sehingga



gugatan Para Penggugat ini adalah murni perkara perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang tidak ada keterkaitannya dengan Turut Tergugat II dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun Petitum dalam surat Gugatan Para Penggugat tidak disebutkan objek jaminan daripada perjanjian kredit modal antara Para Penggugat dengan Tergugat II apakah berupa tanah, bangunan atau objek lainnya dan juga tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat II yang merugikan kepentingan pihak Para Penggugat, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak relevan karena Turut Tergugat II tidak masuk dalam perjanjian dan tidak ada kaitan dengan tupoksi Turut Tergugat II. Mengenai tugas pokok Turut Tergugat II antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertifikat baik pada buku tanah maupun pada sertifikat atas dasar permohonan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (yang telah diubah menjadi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dalam uraian Pokok Perkara ini;
 2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat II dengan tegas dan bulat;
 3. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat II akan tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan, tanpa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa sengketa *a quo* dengan



pengetahuan, hati nurani dan keyakinannya berkenaan memutus dan menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT III ADALAH SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan yang didalilkan dalam Gugatan *a quo* adalah terkait perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana dalam Gugatan *a quo*.
2. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II karena permasalahan dalam gugatan *a quo* tanpa terlibatnya Turut Tergugat III. Hal tersebut nyata dalam perjanjian kredit yang tidak pernah ditandatangani maupun disetujui oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:
“...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..”

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat....”

6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*, maka Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat III. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat III sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

8. Bahwa berdasarkan penelitian Turut Tergugat III terhadap gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat III dalam kaitannya dengan permasalahan atas terjadinya perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*.

9. Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat juga **tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersoalkan Para Penggugat** sehingga Turut Tergugat III ditarik dalam Gugatan Para Penggugat.

10. Bahwa Gugatan Para Penggugat juga kabur dengan tidak dijelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat III ditarik dalam Gugatan *a quo* yang berhubungan dengan permasalahan sebagaimana dalam Gugatan. Terlebih lagi tidak ada satupun dalil

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



posita Para Penggugat terhadap Turut Tergugat III dalam Gugatan.

11. Bahwa atas hal-hal ini gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, kabur, dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga sudah sangat layak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Gugatan Para Penggugat telah kabur (*obscuur libel*).
12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat III sebagaimana di atas maka telah terbukti Gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat III telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat III dalam Gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
14. Bahwa Turut Tergugat III juga menolak semua dalil Para Penggugat kepada Turut Tergugat III kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat III.
15. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, permasalahan *a quo* adalah terkait perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana dalam Gugatan *a quo*.
16. Bahwa Turut Tergugat III adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK).
17. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Turut Tergugat III berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
18. Bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat III terhadap Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pada

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hubungan hukum publik.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan) dan Peraturan Pelaksanaannya (*in casu* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (POJK SOP Bank))), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.
20. Bahwa selain itu, Turut Tergugat III perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 UU Perbankan dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II).
21. Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Pasal 2 dan 3 POJK SOP Bank telah diatur bahwa bank wajib memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.
22. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis.
23. Bahwa terkait proses penyelesaian kredit bermasalah telah diatur dalam Bab VI. Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya disebutkan bahwa cakupan fungsi pengawasan kredit atau

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



pembiayaan antara lain pemantauan perkembangan kegiatan debitur dan pelaksanaan penilaian kolektabilitas kredit sesuai dengan ketentuan OJK.

24. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit maupun penilaian aset jaminan, Turut Tergugat III tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum sama sekali sehubungan dengan perjanjian kredit dalam perkara *a quo*.
25. Bahwa pengaturan terkait perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat III telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) dimana peraturan dimaksud telah dicabut dan tidak berlaku dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023) (*vide* Pasal 121 POJK 22/2023). Lebih lanjut, juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020) yang beberapa pasalnya telah dicabut melalui POJK 22/2023.
26. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Bandung sehingga sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK 31/2020, Turut Tergugat III tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen.
27. Adapun hak dan kewajiban para pihak selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen telah diatur dalam POJK-POJK tersebut diatas secara jelas. Namun demikian, sengketa keperdataan sepanjang terkait dengan pelaksanaan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, penyelesaian sengketanya adalah sebagaimana dijelaskan pada kedua butir di atas.
28. Bahwa terlebih lagi, tidak ada satupun dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang ditujukan kepada Turut Tergugat III. Oleh

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



karena itu, terbukti Turut Tergugat III tidak terlibat dalam permasalahan keperdataan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.

29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat III melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat III ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

30. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Para Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Para Penggugat terhadap Turut Tergugat III dan sudah sepatutnya Turut Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau Gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah salah alamat (*error in persona*);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima; dan
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo*; dan

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 Desember 2025 dan atas Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik pada tanggal 13 Januari 2026 yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu berupa :

- 1 Fotokopi SUPLESI PERPANJANGAN WAKTU KREDIT MODAL KERJA KMK DAN TAMBAHAN JAMINAN 648, diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi SUPLESI PERPANJANGAN WAKTU KREDIT MODAL KERJA KMK DAN TAMBAHAN JAMINAN 481, diberi tanda P-2;
- 3 Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 29 Desember 2022, diberi tanda P-3;
- 4 Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-4;
- 5 Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1372/2021, diberi tanda P-5;
- 6 Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1458/2022, diberi tanda P-6;
- 7 Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1720/2021, diberi tanda P-7;
- 8 Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1731/2021, diberi tanda P-8;
- 9 Fotokopi Laporan Transaksi Pinjaman An. TAUFIK tanggal 11/08/2025, diberi tanda P-9;
- 10 Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Surat KPKNL No: JL-4190/2/KNL,0801/2025 Tanggal 23 Desember 2025, diberi tanda P-10;
- 11 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 11 Juni 2024 senilai Rp. 50.000.000, diberi tanda P-11;
- 12 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 13 Juni 2024 senilai Rp. 500.000, diberi tanda P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 18 Juni 2024 senilai Rp. 35.000.000, diberi tanda P-13;
- 14 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 21 Juni 2024 senilai Rp. 50.000.000, diberi tanda P-14;
- 15 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 21 Juni 2024 senilai Rp. 5.000.000, diberi tanda P-15;
- 16 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 22 Juni 2024 senilai Rp. 14.000.000, diberi tanda P-16;
- 17 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 22 Juni 2024 senilai 10.000.000, diberi tanda P-17;
- 18 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 22 Juni 2024 senilai Rp. 6.000.000, diberi tanda P-18;
- 19 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 24 Juni 2024 senilai Rp. 16.500.000, diberi tanda P-19;
- 20 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 25 Juni 2024 senilai Rp. 20.000.000, diberi tanda P-20;
- 21 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 27 Juni 2024 senilai Rp. 4.000.000, diberi tanda P-21;
- 22 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 30 Juni 2024 senilai Rp. 36.500.000, diberi tanda P-22;
- 23 Fotokopi Bukti Transaksi senilai 28 Juni 2024 senilai Rp. 200.000, diberi tanda P-23;
- 24 Fotokopi Bukti Transaksi 01 Juli 2024 senilai Rp. 22.000.000, diberi tanda P-24;
- 25 Fotokopi Bukti Transaksi 02 Juli 2024 senilai Rp. 20.000.000, diberi tanda P-25;
- 26 Fotokopi Bukti Transaksi 06 Juli 2024 senilai Rp. 15.000.000, diberi tanda P-26;
- 27 Fotokopi Bukti Transaksi 08 Juli 2024 senilai Rp. 30.000.000, diberi tanda P-27;
- 28 Fotokopi Bukti Transaksi 08 Juli 2024 senilai Rp. 2.000.000, diberi tanda P-28;
- 29 Fotokopi Bukti Transaksi 10 Juli 2024 senilai Rp. 15.000.000, diberi tanda P-29;
- 30 Fotokopi Bukti Transaksi 12 Juli 2024 senilai Rp. 15.000.000, diberi tanda P-30;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Fotokopi Bukti Transaksi 15 Juli 2024 senilai Rp. 15.000.000, diberi tanda P-31;
- 32 Fotokopi Bukti Transaksi 15 Juli 2024 senilai Rp. 4.000.000, diberi tanda P-32;
- 33 Fotokopi Bukti Transaksi 17 Juli 2024 senilai Rp. 15.000.000, diberi tanda P-33;
- 34 Fotokopi Bukti Transaksi 21 Juli 2024 senilai Rp. 1.000.000, diberi tanda P-34;
- 35 Fotokopi Bukti Transaksi 02 Juli 2024 senilai Rp. 20.000.000, diberi tanda P-35;
- 36 Fotokopi Bukti Transaksi 15 Juli 2024 senilai Rp. 15.000.000,- & Rp. 4.000.000, diberi tanda P-36;
- 37 Fotokopi Bukti Transaksi 17 Juli 2024 senilai Rp. 15.000.000, diberi tanda P-37;
- 38 Fotokopi Bukti Transaksi 02 Juli 2024 senilai Rp. 20.000.000, diberi tanda P-38;
- 39 Fotokopi Bukti Transaksi senilai Rp. 30.000.000, diberi tanda P-39;
- 40 Fotokopi Bukti Transaksi 28 Oct 2024 senilai Rp. 10.000.000, diberi tanda P-40;
- 41 Fotokopi Bukti Transaksi 10 Oct 2024 senilai Rp. 30.000.000, diberi tanda P-41;
- 42 Fotokopi Bukti Transaksi 01 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-42;
- 43 Fotokopi Bukti Transaksi 04 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-43;
- 44 Fotokopi Bukti Transaksi 06 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-44;
- 45 Fotokopi Bukti Transaksi 13 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-45;
- 46 Fotokopi Bukti Transaksi 14 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-46;
- 47 Fotokopi Bukti Transaksi 15 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-47;
- 48 Fotokopi Bukti Transaksi 17 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-48;
- 49 Fotokopi Bukti Transaksi 23 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda P-49;
- 50 Fotokopi Bukti Transaksi 24 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-50;
- 51 Fotokopi Bukti Transaksi 25 Januari 2025 senilai Rp.2.500.000, diberi tanda P-51;
- 52 Fotokopi Bukti Transaksi 17 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-52;
- 53 Fotokopi Bukti Transaksi 20 Januari 2025 senilai Rp.3.000.000, diberi tanda P-53;
- 54 Fotokopi Bukti Transaksi 27 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-54;
- 55 Fotokopi Bukti Transaksi 19 Januari 2025 senilai Rp.3.000.000, diberi tanda P-55;
- 56 Fotokopi Bukti Transaksi 10 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-56;
- 57 Fotokopi Bukti Transaksi 09 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-57;
- 58 Fotokopi Bukti Transaksi 08 Januari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-58;
- 59 Fotokopi Bukti Transaksi 03 Januari 2025 senilai Rp.3.000.000, diberi tanda P-59;
- 60 Fotokopi Bukti Transaksi 04 Februari 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-60;
- 61 Fotokopi Bukti Transaksi 31 Agustus 2024 senilai Rp.10.000.000, diberi tanda P-61;
- 62 Fotokopi Bukti Transaksi 31 October 2024 senilai Rp.10.000.000, diberi tanda P-62;
- 63 Fotokopi Bukti Transaksi 24 Februari 2025 senilai Rp.4.000.000, diberi tanda P-63;
- 64 Fotokopi Bukti Transaksi 30 Agustus 2025 senilai Rp.5.000.000, diberi tanda P-64;
- 65 Fotokopi Bukti Transaksi 27 Juli 2025 senilai Rp.5.000.000, diberi tanda P-65;
- 66 Fotokopi Bukti Transaksi 13 Juni 2025 senilai Rp.5.000.000, diberi tanda P-66;
- 67 Fotokopi Bukti Transaksi 30 April 2025 senilai Rp.3.000.000, diberi

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda P-67;
- 68 Fotokopi Bukti Transaksi 27 April 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-68;
- 69 Fotokopi Bukti Transaksi 24 April 2025 senilai Rp.3.000.000, diberi tanda P-69;
- 70 Fotokopi Bukti Transaksi 23 April 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-70;
- 71 Fotokopi Bukti Transaksi 20 April 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-71;
- 72 Fotokopi Bukti Transaksi 19 April 2025 senilai Rp.3.000.000, diberi tanda P-72;
- 73 Fotokopi Bukti Transaksi 16 April 2025 senilai Rp.3.000.000, diberi tanda P-73;
- 74 Fotokopi Bukti Transaksi 06 April 2025 senilai Rp.3.000.000, diberi tanda P-74;
- 75 Fotokopi Bukti Transaksi 01 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-75;
- 76 Fotokopi Bukti Transaksi 04 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-76;
- 77 Fotokopi Bukti Transaksi 07 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-77;
- 78 Fotokopi Bukti Transaksi 10 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-78;
- 79 Fotokopi Bukti Transaksi 10 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-79;
- 80 Fotokopi Bukti Transaksi 12 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-80;
- 81 Fotokopi Bukti Transaksi 27 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-81;
- 82 Fotokopi Bukti Transaksi 29 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-82;
- 83 Fotokopi Bukti Transaksi 30 Mei 2025 senilai Rp.3.000.000, diberi tanda P-83;
- 84 Fotokopi Bukti Transaksi 18 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-84;
- 85 Fotokopi Bukti Transaksi 12 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



tanda P-85;

86 Fotokopi Bukti Transaksi 19 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-86;

87 Fotokopi Bukti Transaksi 22 Mei 2025 senilai Rp.2.000.000, diberi tanda P-87;

88 Fotokopi Bukti Transaksi 10 Oct 2025 senilai Rp.30.000.000, diberi tanda P-88;

89 Fotokopi Bukti Transaksi 28 Oct 2025 senilai Rp.10.000.000, diberi tanda P-89;

90 Fotokopi Bukti Transaksi 15 Des 2025 senilai Rp.5.000.000, diberi tanda P-90;

91 Fotokopi Bukti Transaksi Des 2025 senilai Rp.4.000.000, diberi tanda P-91;

92 Fotokopi Bukti Transaksi 18 Des 2025 senilai Rp.6.000.000, diberi tanda P-92;

93 Fotokopi Bukti Transaksi 26 Des 2025 senilai Rp.6.000.000, diberi tanda P-93;

94 Fotokopi Bukti Transaksi 04 Jan 2026 senilai Rp.5.000.000, diberi tanda P-94;

95 Fotokopi Bukti Transaksi 24 Agustus 2024 senilai Rp.3.000.000, diberi tanda P-95;

96 Fotokopi SURAT KETERANGAN lunas Nomor B 5825/BO-VI/CRO/09/2025, diberi tanda P-96;

97 Fotokopi AKAD 443 Notaris RANTI FAUZA MAYANA, diberi tanda P-97;

98 Fotokopi Surat Tanggapan Pengaduan No B 90 /KC-VI/CRO/01/2026 dari BRI kepada Sdr. Hermina/Taufik, diberi tanda P-98;

99 Fotokopi Surat Tanggapan Balik Dari Hermina/Taufik melalui Kantor hukum Hasugian Partner tertanggal 6 Februari 2026, diberi tanda P-99;

100 Potocopy Salinan Bukti Chat WA 05 -09-2025 Penggugat kepada Salah Satu Kuasa T1 dan T2 Ibu Nurul, diberi tanda P-100;

101 Potocopy Salinan Bukti Chat WA Penggugat kepada Salah Satu Kuasa T1 dan T2 Ibu Nurul dibulan November 2025, diberi tanda P-101;

102 Potocopy Bukti Cicilan di bulan Februari dan Maret 2026, diberi tanda P-102;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 353 tgl 21 Februari 2020 Yang dibuat dihadapan notaris Dr. Ranti Fauza Mayana,SH. Notaris di Kota Bandung, diberi tanda T II – 1;
2. Fotokopi Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 13 tgl 02 Maret 2020 Yang dibuat dihadapan notaris Dr. Ranti Fauza Mayana,SH. Notaris di Kota Bandung, diberi tanda T II – 2 ;
3. Fotokopi Akta Suplesi Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) dan Tambahan Jaminan Nomor 648 tgl 26 Maret 2021 Yang dibuat dihadapan notaris Dr. Ranti Fauza Mayana,SH. Notaris di Kota Bandung, diberi tanda T II – 3 ;
4. Fotokopi Akta Suplesi Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 481 tgl 22 September 2021 Yang dibuat dihadapan notaris Dr. Ranti Fauza Mayana,SH. Notaris di Kota Bandung, diberi tanda T II – 4 ;
5. Fotokopi Akta Suplesi Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 454 tgl 22 April 2022 Yang dibuat dihadapan notaris Dr. Ranti Fauza Mayana,SH. Notaris di Kota Bandung , diberi tanda T II – 5 ;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Dalam Rupiah Nomor 051/CRO/03/2023 tgl 27 Maret 2023 Yang dibuat dihadapan Petugas Administrasi Kredit di Kota Bandung , diberi tanda T II – 6 ;
7. Fotokopi Akta Suplesi Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 130 tgl 05 April 2024 Yang dibuat dihadapan notaris Dr. Ranti Fauza Mayana,SH. Notaris di Kota Bandung, diberi tanda T II – 7 ;
8. Fotokopi SHM No. 5041/Kel. Babakan Ciparay, terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Jl. Caringin Gg. Lumbung IV Rt.01 / Rw.05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kot. Bandung Prop. Jawa Barat, diberi tanda T II – 8 ; ;
9. Fotokopi SHGB NIB. 01796/Kelurahan Babakan Ciparay berakhir hak Tanggal 21-07-2023 terdaftar atas nama Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caringin H Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay
Kab. Bandung Prop. Jawa Barat, diberi tanda T II – 9 ; ;
10. Fotokopi SHGB NIB. 10.15.000029508.0/Kelurahan Babakan Ciparay
Luas bangunan 8 m² dan SHGB NIB. 10.15.
000029507.0 /Kelurahan Babakan Ciparay Luas
bangunan 8 m², Keduanya berakhir hak Tanggal 24-09-
2025 terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya
HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk
Caringin H 127-128 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan
Ciparay Kab. Bandung Prop. Jawa Barat, Barat, diberi
tanda T II – 10 ;
11. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Pertama sesuai dengan Sertifikat
Hak Tanggungan No. 003626/2020 tanggal 23 Juli 2020
dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.870.000.000, diberi
tanda T II – 11 ;
12. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Pertama sesuai dengan Sertifikat
Hak Tanggungan No. 003625/2020 tanggal 23 Juli 2020
dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.1.000.000.000,
diberi tanda T II – 12 ;
13. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Kedua sesuai dengan Sertifikat Hak
Tanggungan No. 03050/2021 tanggal 31 Mei 2021
dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.300.000.000, diberi
tanda T II – 13 ;
14. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Pertama sesuai dengan Sertifikat
Hak Tanggungan No. 05353/2021 tanggal 20 September
2021 dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.650.000.000,
diberi tanda T II – 14 ;
15. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Kedua sesuai dengan Sertifikat Hak
Tanggungan No. 00368/2020 tanggal 18 Januari 2022
dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.60.000.000, diberi
tanda T II – 15 ;
16. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Kedua sesuai dengan Sertifikat Hak
Tanggungan No. 00355/2022 tanggal 18 Januari 2022
dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.200.000.000, diberi
tanda T II – 16 ;
17. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Ketiga sesuai dengan Sertifikat Hak
Tanggungan No. 02029/2022 tanggal 24 Maret 2022

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.400.000.000, diberi tanda T II – 17 ;

18. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Ketiga sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01172/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.100.000.000, diberi tanda T II – 18 ;

19. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Keempat sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01195/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.250.000.000, diberi tanda T II – 19 ;

20. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Keempat sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 06347/2024 tanggal 25 September 2024 dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.200.000.000, diberi tanda T II – 20 ;

21. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Keempat sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 06275/2024 tanggal 19 September 2024 dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.125.000.000, diberi tanda T II – 21 ;

22. Fotokopi Hak Tanggungan peringkat Keempat sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 06360/2024 tanggal 19 September 2024 dengan nilai Pengikatan sebesar Rp.125.000.000, diberi tanda T II – 22 ;

23. Fotokopi Surat Peringatan I No. B. 906a-IX/KC/ADK/09/2024 tgl 06 September 2024, diberi tanda T II – 23 ;

24. Fotokopi Surat Peringatan II No. B. 1520-IX/KC/ADK/10/2024 tgl 23 Oktober 2024, diberi tanda T II – 24 ;

25. Fotokopi Surat Peringatan III No. B. 1577-IX/KC/ADK/11/2024 tgl 06 November 2024, diberi tanda T II – 25 ;

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Default (gagal Bayar/Wanprestasi) tgl 16 April 2025, diberi tanda T II – 26 ;

27. Fotokopi Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Taufik Hermina Sembiring dengan No.Rekening 0401-01-000613-15-6 periode 03-03-2020 s/d 31-01-2026, diberi tanda T II – 27 ;

28. Fotokopi Print out Payoff inquiry (sis) Pinjaman atas nama Taufik Hermina Sembiring dengan No.Rekening 0401-01-000613-15-6 periode 03-02-2026, diberi tanda T II – 28 ;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



29. Fotokopi Print out BI Code Rekening Pinjaman atas nama Taufik Hermina Sembiring dengan No.Rekening 0401-01-000613-15-6, diberi tanda T II – 29 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembatalan pelaksanaan lelang Nomor SPPL-360/KNL.0801/2025, tanggal 26 September 2025 yang ditujukan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung Kopo, diberi tanda Bukti TT.I-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor : PPL-399/KNL.0801/Plg.3/2025, diberi tanda Bukti TT.I-2 ;
3. Fotokopi Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan Nomor: B.1685/VI-KC/ADK/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025, diberi tanda Bukti TT.I-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor B.1685/VI-KC/ADK/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025, diberi tanda Bukti TT.I-4 ;
5. Fotokopi Surat Nomor JL-2100/2/KNL.0801/2025 tanggal 28 Agustus 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda Bukti TT.I-5 ;
6. Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui : a. Selebaran tanggal 28 Agustus 2025 sebagai Pengumuman lelang Pertama , b. Surat kabar harian Tribun Jabar tanggal 12 September 2025 sebagai Pengumuman lelang Kedua, diberi tanda Bukti TT.I-6 ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 03 Maret 2026 yang pada pokoknya tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 April 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Di dalam gugatannya, Penggugat mempermasalahkan terkait adanya Kredit Modal Kerja yang diajukan kepada Tergugat II pada 02 Maret 2020 dan 22 September 2021.
2. Bahwa Hubungan hukum terkait dengan perikatan perdata terjadi antara Penggugat dan Tergugat II dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kredit No. 13 tgl 02 Maret 2020. Tidak ada hubungan hukum atau kaitan antara Tergugat I dan Penggugat dalam perkara a quo.
Sehingga dengan dimasukkannya Tergugat I kedalam pihak merupakan gugatan yang cacat formil berupa adanya kekeliruan pihak (Error in Persona).

Maka Seharusnya Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil (ERROR in PERSONA) dengan memasukkan Tergugat I kedalam pihak. Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Tergugat I mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. GUGATAN PENGGUGAT GUGATAN YANG TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Di dalam gugatannya, Penggugat mempermasalahkan terkait adanya objek agunan yang menjadi jaminan kredit modal kerja dari Penggugat, saat ini telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan kepada Tergugat II
Di dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan objek a quo akan di eksekusi oleh Turut Tergugat I dengan dasar Hak Tanggungan dari Turut Tergugat II;
2. Bahwa Di dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan agunan apa yang dimaksud oleh Penggugat, kemudian agunan a quo merupakan agunan milik siapa dan atas nama siapa, kemudian agunan a quo memiliki batas-batas dimana, seluruhnya tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi gugatan yang tidak jelas.



Sesuai Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, apabila batas-batas yang menjadi objek perkara tidak jelas batasnya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka Dengan tidak dijelaskannya agunan yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat demikian dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (gugatan obscur libel);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut Penggugat telah menjawabnya dalam Replik tertanggal 30 Desember 2025 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 Jo. Putusan MA RI tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt/1994 Jo. Putusan MA RI tanggal 29 Juli 1992 No. 507 K/Pdt/1996) yang berbunyi : "Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya".

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut, maka Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugat dan tidak digugatnya, hal ini merupakan sepenuhnya kewenangan dari Penggugat , dengan demikian Eksepsi dari Turut Tergugat patut untuk ditolak ;

II. GUGATAN PENGGUGAT GUGATAN YANG TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut, Pokok permasalahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan mengenai objek anggunan dan sebagainya sudah termasuk dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi dari Tergugat I patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

I. GUGATAN PENGGUGAT GUGATAN YANG TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)



1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mempermasalahkan terkait adanya objek agunan yang menjadi jaminan kredit modal kerja dari Penggugat, saat ini telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan kepada Tergugat II. Di dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan objek *a quo* akan di eksekusi oleh Turut Tergugat I dengan dasar Hak Tanggungan dari Turut Tergugat II ;

2. Bahwa Di dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan agunan apa yang dimaksud oleh Penggugat, kemudian agunan *a quo* merupakan agunan milik siapa dan atas nama siapa, kemudian agunan *a quo* memiliki batas-batas dimana, seluruhnya tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi gugatan yang tidak jelas.

Sesuai Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.*"

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, apabila batas-batas yang menjadi objek perkara tidak jelas batasnya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Di dalam petitum Penggugat poin 6 meminta kepada Majelis Hakim untuk dilakukan audit ulang dengan pengawasan dari Turut Tergugat III. Padahal di dalam posita Penggugat, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan perihal dilakukan audit ulang dengan pengawasan dari Turut Tergugat III.

Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."



Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan gugatan yang tidak jelas / *obscuur libel* dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Maka Dengan tidak dijelaskannya agunan yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya, kemudian adanya perbedaan antara posita dan petitum gugatan Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat demikian dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*gugatan obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II tersebut Penggugat telah menjawabnya dalam Replik tertanggal 30 Desember 2025 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok permasalahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan mengenai objek anggunan dan sebagainya sudah termasuk dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi dari Tergugat II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas Turut Tergugat II;

2. GUGATAN SALAH SUBJEK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa, pokok perkara gugatan Para Penggugat adalah perjanjian kredit modal antara Para Penggugat dengan Tergugat II, sehingga gugatan Para Penggugat ini adalah murni perkara perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang tidak ada keterkaitannya dengan Turut Tergugat II dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun Petitum dalam surat Gugatan Para Penggugat tidak disebutkan objek jaminan daripada perjanjian kredit modal antara Para Penggugat dengan Tergugat II apakah berupa tanah, bangunan atau objek lainnya dan juga tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat II yang merugikan kepentingan pihak Para Penggugat, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus gugatan Para



Penggugat untuk ditolak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak relevan karena Turut Tergugat II tidak masuk dalam perjanjian dan tidak ada kaitan dengan tupoksi Turut Tergugat II. Mengenai tugas pokok Turut Tergugat II antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertipikat baik pada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar permohonan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (yang telah diubah menjadi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah menjawabnya dalam Replik tertanggal 30 Desember 2025 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok permasalahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan mengenai objek anggunan dan sebagainya sudah termasuk dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi dari Tergugat II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

A. GUGATAN PARA PENGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT III ADALAH SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan yang didalilkan dalam Gugatan *a quo* adalah terkait perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana dalam Gugatan *a quo*.
2. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II karena permasalahan dalam gugatan *a quo* tanpa terlibatnya Turut Tergugat III. Hal tersebut

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



nyata dalam perjanjian kredit yang tidak pernah ditandatangani maupun disetujui oleh Turut Tergugat III.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."

6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*, maka Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat III. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat III sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

8. Bahwa berdasarkan penelitian Turut Tergugat III terhadap gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat III dalam kaitannya dengan permasalahan atas terjadinya perjanjian kredit antara



Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*.

9. Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat juga **tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersoalkan Para Penggugat** sehingga Turut Tergugat III ditarik dalam Gugatan Para Penggugat.
10. Bahwa Gugatan Para Penggugat juga kabur dengan tidak dijelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat III ditarik dalam Gugatan *a quo* yang berhubungan dengan permasalahan sebagaimana dalam Gugatan. Terlebih lagi tidak ada satupun dalil posita Para Penggugat terhadap Turut Tergugat III dalam Gugatan.
11. Bahwa atas hal-hal ini gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, kabur, dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga sudah sangat layak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Gugatan Para Penggugat telah kabur (*obscuur libel*).
12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat III sebagaimana di atas maka telah terbukti Gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat III telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat III dalam Gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut Penggugat telah menjawabnya dalam Replik tertanggal 30 Desember 2025 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT III ADALAH SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat III tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 Jo. Putusan MA RI tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt/1994 Jo. Putusan MA RI tanggal 29 Juli 1992 No. 507 K/Pdt/1996) yang berbunyi : “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya



Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”.

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut, maka Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugat dan tidak digugatnya, hal ini merupakan sepenuhnya kewenangan dari Penggugat, dengan demikian Eksepsi dari Turut Tergugat patut untuk ditolak ;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Turut Tergugat III tersebut, Pokok permasalahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan mengenai keterkaitan hukum dan sebagainya sudah termasuk dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi dari Turut Tergugat III patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengemukakan hal-hal :

Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 02-03-2020 dengan Akad No. 13 membuka Akad Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp. 1.600.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) kemudian tertanggal 26-03-2021 dengan Akad No. 648 senilai Rp. 2.400.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) melakukan perpanjangan atas akad KMK selanjutnya tertanggal 22-09-2021 dengan Akad No. 481 dengan akad Suplesi KMK dengan nilai Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah). Akad KMK. Namun selama periode tahun 2023 terdapat penambahan kembali nilai Planfond hingga akhirnya Plafond Kredit menjadi Rp. 3.900.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa Hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak ada masalah bahkan sejak masa COVID 19 tetap baik dan berjalan. Namun pada pertengahan tahun 2024 PENGGUGAT mengajukan untuk pembayaran atas Akad KMK PENGGUGAT mendapatkan keringanan pembayaran. Adapun alasan PENGGUGAT adalah karena adanya *fraud* dalam toko PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pegawai PENGUGAT yang mengakibatkan kerugian senilai kurang lebih Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Bahwa maksud PENGUGAT meminta keringanan kepada TERGUGAT II adalah untuk dapat memastikan *cash flow* mendapat jeda waktu serta penyusunan kembali pembayaran kredit diluar agar tidak mengalami kemacetan. Namun Respon TERGUGAT II melalui pegawainya mendapatkan respon yang negatif dan penuh ancaman seolah-olah menginginkan PENGUGAT agar gagal bayar dan mengalami lelang atas aset PENGUGAT.

Bahwa PENGUGAT selalu mendapatkan respon negatif dari TERGUGAT II terkhusus pegawainya yang disebut diatas, terdapat juga pernyataan dari pegawai TERGUGAT II tersebut dengan ancaman "silahkan gugat aja". Adapun pernyataan ini disampaikan pegawai TERGUGAT II saat undangan pertemuan dimana dengan ITIKAD BAIK PENGUGAT hadir sekaligus membahas dana-dana PENGUGAT yang ditahan sepihak oleh TERGUGAT II dimana seharusnya dana tersebut akan digunakan untuk pencicilan kredit. Namun karena ulah dari TERGUGAT II beserta pegawainya TERGUGAT I akhirnya kesulitan untuk membayar.

Bahwa atas tindakan TERGUGAT II dengan pegawainya tersebut, PENGUGAT telah melakukan pelaporan kepada TURUT TERGUGAT III namun hasilnya tidak dapat dilanjutkan dikarenakan masalah pembiayaan dalam melakukan mediasi yang cukup memberatkan PENGUGAT.

Bahwa hingga gugatan ini diajukan PENGUGAT masih belum mendapatkan Hak-Haknya sebagai Konsumen TERGUGAT II dengan baik. Perlu, dipertegas bahwa PENGUGAT belum pernah melakukan Restrukturisasi Kredit namun ketika meminta keringanan kepada TERGUGAT II malah mengajukan restrukturisasi **dengan pola bunga berbunga yang tentunya semakin menyulitkan PENGUGAT** yang ingin menyelesaikan Pokok Utang PENGUGAT pada TERGUGAT II.

Bahwa Selanjutnya Agunan PENGUGAT akan dieksekusi oleh TURUT TERGUGAT I dengan dasar Hak Tanggungan dari TURUT TERGUGAT II. Hal eksekusi ini akan dilaksanakan oleh karena Itikad TERGUGAT II yang menghalang-halangi pembayaran cicilan Kredit PENGUGAT kepada TERGUGAT II dengan cara memblokir nomor rekening serta tidak mengurangi beberapa pencicilan kepada pokok hutang.

Bahwa berdasarkan prinsip *Vicarious Liability* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHP, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai badan

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pegawainya dalam lingkup pekerjaan yang dilakukan pekerjanya. Tanggung jawab ini berkaitan akan disetornya sejumlah dana pada TERGUGAT II untuk itikad keringan pembayaran utang namun dana tersebut ditahan sepihak dan tidak dipakai menutupi utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.

Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya damai dengan mengirimkan surat klarifikasi atas dana yang ditahan serta permohonan pembayaran cicilan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam bentuk *Reconditioning* (Upaya penyelesaian Kredit Nasabah), namun tidak mendapat tanggapan yang memadai atau justru ditolak secara sepihak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-102 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-29 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa Bukti TT.I-1 sampai dengan Bukti TT.I-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta hukum dalam persidangan :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah terjadi kesepakatan pada tanggal 02-03-2020 dengan Akad No. 13 membuka Akad Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp. 1.600.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) kemudian tertanggal 26-03-2021 dengan Akad No. 648 senilai Rp. 2.400.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) melakukan perpanjangan atas akad KMK selanjutnya tertanggal 22-09-2021 dengan Akad No. 481 dengan akad Suplesi KMK dengan nilai Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah). Akad KMK. Namun selama periode tahun 2023 terdapat penambahan kembali nilai Planfond hingga akhirnya Plafond Kredit menjadi Rp. 3.900.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ;

Bahwa PENGGUGAT meminta keringanan kepada TERGUGAT II adalah untuk dapat memastikan *cash flow* mendapat jeda waktu serta penyusunan kembali pembayaran kredit diluar agar tidak mengalami kemacetan. Namun Respon TERGUGAT II melalui pegawainya mendapatkan

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respon yang negatif dan penuh ancaman seolah-olah menginginkan PENGGUGAT agar gagal bayar dan mengalami lelang atas aset PENGGUGAT

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat dan suaminya adalah debitur Tergugat II yang tercatat sebagai **salah satu debitur macet** di Tergugat II, dengan rincian sebagai berikut :

c. Penggugat tercatat sebagai debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung Kopo sejak Tanggal 02 Maret 2020 yang telah menerima Sesuai dengan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 13 Tanggal 02 Maret 2020 di Notaris Ranti Fauza Mayana, Sarjana Hukum, debitur memperoleh fasilitas :

- KMK sebesar Rp.1.600.000.000,- jangka waktu 12 bulan. Pada 02 Maret 2020.
- Suplesi kredit / penambahan plafond kredit sebesar Rp 800.000.000,- menjadi total plafond sebesar Rp 2.400.000.000,-. Pada 26 Maret 2021.
- Suplesi kredit/ penambahan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,- menjadi total plafond sebesar Rp 2.900.000.000,-. Pada 22 September 2021.
- Suplesi kredit/ penambahan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,- menjadi total plafond kredit sebesar Rp 3.400.000.000,-. Pada 22 April 2022.
- Suplesi kredit/ penambahan plafond kredit sebesar Rp 500.000.000,- menjadi total plafond kredit sebesar Rp 3.900.000.000,-. Pada 05 April 2024.

d. Terhadap fasilitas kredit tersebut, debitur (Penggugat) sekaligus Penjamin secara sukarela telah menyerahkan berupa :

- Sertifikat SHM No. 5041/Kel. Babakan Ciparay, terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Jl. Caringin Gg. Lumbung IV Rt.01 / Rw.05 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kot. Bandung Prop. Jawa Barat (selanjutnya disebut agunan kredit) untuk menjamin hutang debitur (Penggugat) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.
- Sertifikat SHGB No. 02117/Kelurahan Babakan Ciparay Luas bangunan 8 m², terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk Caringin H 128 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung Prop. Jawa Barat, Barat,

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



(selanjutnya disebut agunan kredit) untuk menjamin hutang debitur (Penggugat) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.

- Sertifikat SHGB No.02120/Kelurahan Babakan Ciparay Luas bangunan 8 m², terdaftar atas nama 1. TAUFIK 2. Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk Caringin H 127 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung Prop. Jawa Barat, Barat, (selanjutnya disebut agunan kredit) untuk menjamin hutang debitur (Penggugat) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan.
- Sertifikat SHGB No. 01796/Kelurahan Babakan Ciparay berakhir hak Tanggal 21-07-2023 terdaftar atas nama Nyonya HERMINA SEMBIRING, yang terletak di Ko. Pasar Induk Caringin H Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kab. Bandung Prop. Jawa Barat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat II dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam posisinya yang menyatakan bahwa adanya *fraud* dalam toko PENGUGAT yang dilakukan oleh Pegawai PENGUGAT yang mengakibatkan kerugian senilai kurang lebih Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sehingga terjadi keterlambatan bayar dan jawaban dari Tergugat II bahwa Para Penggugat tercatat sebagai **salah satu debitur macet** ;

Menimbang, bahwa Kredit macet umumnya adalah wanprestasi (perdata), namun dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata jika terdapat unsur kesengajaan, tipu muslihat, atau niat jahat (*mens rea*) yang merugikan pihak lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, justru Para Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kesengajaan melakukan keterlambatan pembayaran kreditnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Para Penggugat dianggap tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* gugatan Para Penggugat ditolak, dan Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada diktum putusan nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.492.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis. tanggal 23 April 2026, oleh kami, Gandung, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Tongani, S.H., M.H. dan Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 14 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darmawan Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II,dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Gandung, S.H., M.Hum

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 488/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp 150.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp 280.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp 932.000,00;
5. PNBP	:	Rp 80.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.492.000,00;

(satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)